

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2583/2537

นาย สุภชัย คำ โบสถ์
นาย พุ่ง หอม ขำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1392

การที่โจทก์ใช้ทางพิพาทกว่า 10 ปี ทางพิพาทดังกล่าวจึงตกเป็นทางภาระ
จำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ต่อมาเมื่อจำเลยขอให้โจทก์ย้ายทางภาระจำยอมมายังส่วน
อื่นของที่ดินจำเลยเพื่อประโยชน์ของจำเลยเจ้าของภารยทรัพย์ ทางเส้นใหม่นี้จึงตก
เป็นทางภาระจำยอมแทนทางเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1392

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่
283 จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 786 เมื่อประมาณ 50 กว่าปีมานี้ชาวบ้านใน
หมู่บ้านและโจทก์อาศัยการเดินทางเข้าออกไปทำนาและออกมาสู่ตัวจังหวัด ผ่านเข้า
มาในที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออก สู่ทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศเหนือของที่ดิน
จำเลยตามเส้นสีน้ำเงินในแผนที่ท้ายฟ้องจำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด จึงได้
การจำยอมจากที่ดินจำเลยโดยอายุความ ต่อมาพ.ศ. 2524 จำเลยขอเลื่อนเส้นทาง
จากเดิมมาทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น ตามเส้นสีแดงแผนที่ท้ายฟ้อง ทาง
เส้นนี้จึงเป็นเส้นทางภาระจำยอมเส้นใหม่ที่จำเลยแลกเปลี่ยนกับเส้นทางเดิมต่อมา

จำเลยได้ปิดกั้นเส้นทางการจ่ายอมสายใหม่ตามเส้นสีแดงท้ายฟอง โดยปิดกั้นรั้วเป็นเหตุให้โจทก์และชาวบ้านไม่สามารถเดินออกมาสู่ทางสาธารณะได้ ขอให้จำเลยเปิดทางการจ่ายอมตามเส้นสีแดงท้ายฟอง โดยทำให้อยู่ในสภาพตามเดิม ถ้าไม่สามารถเปิดทางการจ่ายอมตามเส้นสีแดงได้ก็ให้จำเลยเปิดทางการจ่ายอมตามเส้นสีน้ำเงิน โดยทำให้เป็นทางสูง 1 เมตร กว้าง 6 ศอก ยาวตลอดความยาวของที่ดินโฉนดเลขที่ 786 ของจำเลย โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า ที่ดินของโจทก์ไม่ได้ถูกปิดล้อมโดยที่ดินของบุคคลอื่นจนทำให้โจทก์จำเป็นต้องใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออก ทั้งนี้เพราะโจทก์มีเส้นทางสาธารณะที่ใช้เข้าออกอยู่แล้วและไม่เคยมีทางสาธารณะอยู่บนที่ดินของจำเลย เมื่อ พ.ศ. 2520 ทางราชการได้ให้เจ้าหน้าที่ออกเดินสำรวจเพื่อออก น.ส.3 ก.ก็ไม่มีทางสาธารณะผ่านเข้าไปในที่ดินของจำเลยตั้งนั้นก่อนพ.ศ. 2520 ทางการจ่ายอมตามที่โจทก์กล่าวอ้างยังไม่มี และในพ.ศ. 2524 จำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์เปลี่ยนเส้นทางเดินตามฟองแต่อย่างใดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางการจ่ายอมตามแผนที่ท้ายฟองเส้นสีน้ำเงินในที่ดินโฉนดเลขที่ 786 มีขนาดกว้าง 6 ศอกยาวประมาณ 2 เส้น โดยค่าใช้จ่ายของจำเลย ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์ และจำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยเปิดทางการจ่ายอมตามแผนที่ท้ายฟองเส้นสีแดง ซึ่งอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 786 ให้กว้าง 6 ศอก ยาวประมาณ 2 เส้น โดยให้จำเลยรื้อถอนสิ่งต่าง ๆ และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีทางภาระจำยอมตามเส้นสีน้ำเงินแล้วต่อมาได้ย้ายมายังเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องหรือไม่เห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยขอให้ย้ายทางพิพาทจากเส้นสีน้ำเงินมายังเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง เมื่อโจทก์ใช้ทางพิพาทตามเส้นสีน้ำเงินกว่า 10 ปี ทางพิพาทดังกล่าวจึงตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ต่อมาเมื่อจำเลยขอให้โจทก์ย้ายทางภาระจำยอมมายังเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขป ท้ายฟ้องเพื่อประโยชน์ของจำเลยเจ้าของภารยทรัพย์ ทางตามเส้นสีแดงจึงตกเป็นทางภาระจำยอมแทนทางเดิม ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1392

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ